Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart
Insolvenzverwalterin VeedelWende Mobility GmbH
Magnusstraße 18, 50672 Köln

Sachbearbeitung Anfechtung | interne Handakte

08.08.2026

Arbeitsauftrag zur Zahlung an Rocco Quast

1 Auftrag

Prüfen Sie die Zahlung von 96.000,00 EUR, die die VeedelWende Mobility GmbH am 3. April 2026 an Rocco Quast geleistet hat. Ursprüngliche Darlehensgeberin war die mit 15 Prozent beteiligte Kreszentia Zech. Sie verkaufte und trat die Forderung am 3. Dezember 2024 für 48.000,00 EUR an Herrn Quast ab. Der Insolvenzantrag ging am 3. Juni 2026 ein.

2 Verdachtsmomente

Der Kaufpreis betrug nur die Hälfte des Nominalwerts. Frau Zech und Herr Quast kannten sich aus einer lokalen Fahrradinitiative. Frau Zech informierte Herrn Quast später über erwartete Fördermittel; allein Herr Quast forderte sodann die Geschäftsführung zur Zahlung auf. Die Gesellschaft zahlte bereits am 3. April 2026, obwohl die vierwöchige Kündigungsfrist aus dem Darlehensvertrag erst am 17. April 2026 endete. Zu prüfen ist, ob Herr Quast wirklich auf eigene Rechnung erwarb oder lediglich vorgeschoben wurde.

3 Prüfgrenze

Die Abtretung lag 18 Monate vor dem Insolvenzantrag. Die Rechtsprechung zur fortdauernden Finanzierungsfolgenverantwortung nach Abtretung ist deshalb vollständig und gegen die Klagehypothese auszuwerten. Verdacht ersetzt keinen Tatsachenvortrag. Auch die verfrühte Zahlung belegt für sich keine wirtschaftliche Berechtigung Frau Zechs. Eine Klage darf nur tatsächlich belegte Indizien behaupten und muss im internen Risikomemo die Gegenargumente offenlegen.

4 Produkte

Erstellen Sie einen knappen Zahlungsaufruf, einen Beleg- und Zahlungsabgleich, ein Risikomemo, einen ausformulierten Klageentwurf und zur Red-Team-Prüfung eine vollständige Klageerwiderung.

Absender: VeedelWende Mobility GmbH
Geschäftsführerin Nala Seifert
Klingelpütz 23, 50670 Köln

An: Amtsgericht Köln | Insolvenzgericht
Verfahren 75 IN 112/26

Datum: 03.06.2026

Eingangsbestätigung zum Eigenantrag

Der Eigenantrag der VeedelWende Mobility GmbH ist am 3. Juni 2026 um 09:42 Uhr elektronisch eingegangen. Als Insolvenzgründe werden Zahlungsunfähigkeit und drohende Überschuldung angegeben. Das Verfahren führt das Aktenzeichen 75 IN 112/26.

Dem Antrag sind eine Summen- und Saldenliste zum 31. Mai 2026, eine Gläubigerliste und eine Erklärung der Geschäftsführerin beigefügt. Der Eingang bestätigt weder die Vollständigkeit der Angaben noch einen bestimmten früheren Eintritt der Zahlungsunfähigkeit.

Die Geschäftsführerin erwähnt eine im April 2026 getilgte Altverbindlichkeit gegenüber Rocco Quast. Eine rechtliche Einordnung der Abtretung vom Dezember 2024 enthält der Antrag nicht.

Elektronisch bestätigt durch die Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts am 3. Juni 2026.

Absender: Amtsgericht Köln | Insolvenzgericht
Verfahren 75 IN 112/26

An: VeedelWende Mobility GmbH und Beteiligte

Datum: 01.08.2026

Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Über das Vermögen der VeedelWende Mobility GmbH, Klingelpütz 23, 50670 Köln, wird am 1. August 2026 um 10:00 Uhr wegen Zahlungsunfähigkeit das Insolvenzverfahren eröffnet. Zur Insolvenzverwalterin wird Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart, Magnusstraße 18, 50672 Köln, bestellt.

Der Eigenantrag ist am 3. Juni 2026 beim Insolvenzgericht eingegangen. Forderungen sind bis zum 14. September 2026 bei der Insolvenzverwalterin anzumelden. Der schriftliche Prüfungstermin wird auf den 19. Oktober 2026 bestimmt.

Der Beschluss entscheidet weder über die Wirksamkeit der Abtretung vom 3. Dezember 2024 noch über eine Anfechtung der Zahlung an Rocco Quast.

Ausgefertigt am 3. August 2026. Elektronische Namenswiedergabe: Wiltrud Nippes, Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle.

Absender: VeedelWende Mobility GmbH
Geschäftsführerin Nala Seifert
Klingelpütz 23, 50670 Köln

An: Amtsgericht Köln | Registergericht HRB 998812

Datum: 18.09.2025

Gesellschafterliste VeedelWende Mobility GmbH

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR. Nala Seifert hält 35 Prozent, Burkhard Haderlein 25 Prozent, Miro Birkner 25 Prozent und Kreszentia Zech 15 Prozent. Rocco Quast ist und war nicht Gesellschafter der VeedelWende Mobility GmbH.

Frau Zech war seit der Gründung im Jahr 2022 mit 15 Prozent beteiligt. Sie war zu keinem Zeitpunkt Geschäftsführerin. Für die Gesellschaft bestanden keine Stimmrechtsvollmachten zugunsten des Herrn Quast.

Die Liste wurde wegen einer Adressänderung eingereicht und von Nala Seifert als Geschäftsführerin unterzeichnet.

Kreszentia Zech
Dagobertstraße 35, 50668 Köln

VeedelWende Mobility GmbH
Geschäftsführerin Nala Seifert
Klingelpütz 23, 50670 Köln

15.05.2023

Nachrangloses Darlehen für KlingelKlar

1 Darlehensbetrag

Kreszentia Zech gewährt der VeedelWende Mobility GmbH ein Darlehen über 96.000,00 EUR. Die Auszahlung erfolgt spätestens am 19. Mai 2023.

2 Laufzeit

Das Darlehen ist bis 31. Dezember 2025 fest gewährt. Danach kann es mit einer Frist von vier Wochen zurückgefordert werden. Ein Rangrücktritt wird nicht vereinbart.

3 Verzinsung

Das Kapital wird mit zwei Prozent jährlich verzinst. Die Zinsen sind jeweils zum Jahresende fällig. Eine Abtretung der Darlehensforderung ist zulässig, wenn die Gesellschaft in Textform benachrichtigt wird.

4 Zweck

Die Gesellschaft verwendet das Geld für Softwareentwicklung, Datenschutzprüfung und den Erwerb von Sensorbauteilen. Die Zweckbestimmung begründet keine Treuhand.

5 Unterschriften

Kreszentia Zech und Nala Seifert für die VeedelWende Mobility GmbH unterzeichnen in Köln.

Absender: Domufer Bank eG | Privatkonto Kreszentia Zech

An: Kreszentia Zech
Dagobertstraße 35, 50668 Köln

Datum: 18.05.2023

Überweisungsbestätigung 96000 Euro

Am 18. Mai 2023 überwies Kreszentia Zech 96.000,00 EUR auf das Geschäftskonto der VeedelWende Mobility GmbH. Verwendungszweck: Darlehen Vertrag 15.05.2023 KlingelKlar.

Die Wertstellung erfolgte am selben Tag. Die Überweisung wurde nicht storniert. Der Beleg weist keine Beteiligung von Rocco Quast an der Finanzierung aus.

Die Bank bestätigt allein den Zahlungsvorgang. Die spätere Abtretung ist nicht Gegenstand dieses Belegs.

Kreszentia Zech
Dagobertstraße 35, 50668 Köln

Rocco Quast
Roonstraße 62, 50674 Köln

03.12.2024

Forderungskauf und Abtretung

1 Kaufgegenstand

Kreszentia Zech verkauft an Rocco Quast ihre gesamte gegen die VeedelWende Mobility GmbH gerichtete Darlehensforderung aus dem Vertrag vom 15. Mai 2023. Der Nominalbetrag des Kapitals beträgt 96.000,00 EUR. Mitverkauft werden aufgelaufene und künftige Zinsen, soweit sie bestehen.

2 Kaufpreis

Der Kaufpreis beträgt 48.000,00 EUR. Er ist bis 10. Dezember 2024 auf das Privatkonto der Verkäuferin zu zahlen. Der niedrige Preis berücksichtigt die lange Restlaufzeit, die unsichere wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft und das vollständige Ausfallrisiko des Käufers.

3 Abtretung

Frau Zech tritt die bezeichnete Forderung mit sofortiger Wirkung an Herrn Quast ab. Herr Quast nimmt die Abtretung an. Die Parteien sind sich einig, dass Herr Quast ab heute alleiniger wirtschaftlicher und rechtlicher Inhaber der Forderung ist.

4 Risiko und Rückgriff

Herr Quast trägt das Risiko der Einbringlichkeit. Frau Zech garantiert nur den Bestand der Forderung am heutigen Tag. Sie haftet nicht für Zahlungsfähigkeit, spätere Insolvenz oder den Erlös. Rückgriff, Treuhand, Rückabtretung und Beteiligung der Verkäuferin an späteren Zahlungen sind ausgeschlossen.

5 Unterlagen und Anzeige

Frau Zech übergibt eine Kopie des Darlehensvertrags und des Auszahlungsbelegs. Beide Parteien zeigen die Abtretung der Gesellschaft unverzüglich an. Herr Quast darf Stundungen und Vergleiche selbst vereinbaren.

6 Schluss

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen bedürfen der Textform. Unterzeichnet in Köln von Kreszentia Zech und Rocco Quast.

Absender: Rheinische Privatbank | Konto Rocco Quast

An: Rocco Quast
Roonstraße 62, 50674 Köln

Datum: 06.12.2024

Kaufpreiszahlung für Darlehensforderung

Am 6. Dezember 2024 überwies Rocco Quast 48.000,00 EUR an Kreszentia Zech. Verwendungszweck: Kaufpreis Forderung VeedelWende Vertrag 03.12.2024.

Die Belastung wurde am 6. Dezember 2024 wertgestellt und nicht storniert. Der Betrag stammte nach dem Buchungsauszug aus einem seit 2021 geführten Festgeldkonto des Herrn Quast. Ein gegenläufiger Zahlungseingang von Frau Zech ist bis 31. Januar 2025 nicht verzeichnet.

Der Beleg bestätigt nicht die Angemessenheit des Kaufpreises, wohl aber dessen tatsächliche Zahlung.

Von: Kreszentia Zech <kreszentia.zech@domufer.example>

An: Nala Seifert <nala.seifert@veedelwende.example>

Datum: Sat, 07 Dec 2024 10:17:00 +0100

Anlagen: 07_Kauf_Abtretung.docx, 08_Kaufpreiszahlung_Quast.pdf

Abtretung Darlehen an Rocco Quast

Hallo Nala,

ich habe meine vollständige Forderung aus dem Darlehen vom 15. Mai 2023 am 3. Dezember 2024 an Rocco Quast verkauft und abgetreten. Ab sofort kann nur noch Herr Quast Zahlung, Stundung oder sonstige Erklärungen zur Forderung verlangen. Ich bekomme von einer späteren Rückzahlung nichts und trage das Ausfallrisiko nicht mehr.

Anbei sind der Vertrag und der Beleg über den am 6. Dezember 2024 gezahlten Kaufpreis. Bitte bestätigt Herrn Quast den Eingang dieser Anzeige und stellt das Kreditorenkonto um.

Viele Grüße
Kreszentia

VeedelWende Mobility GmbH
Geschäftsführerin Nala Seifert
Klingelpütz 23, 50670 Köln

Rocco Quast und Kreszentia Zech

09.12.2024

Bestätigung des Gläubigerwechsels

1 Eingang

Die VeedelWende Mobility GmbH bestätigt den Eingang der Abtretungsanzeige vom 7. Dezember 2024 sowie einer Kopie des Forderungskauf- und Abtretungsvertrags und des Kaufpreisbelegs.

2 Kontenführung

Die Gesellschaft führt Rocco Quast ab 3. Dezember 2024 als Gläubiger der Darlehensforderung über 96.000,00 EUR. Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung sollen nur an das von ihm benannte Konto erfolgen. Kreszentia Zech wird auf dem Kreditorenkonto mit null ausgewiesen.

3 Keine zusätzlichen Zusagen

Die Gesellschaft bestätigt nicht die Fälligkeit vor dem vertraglichen Termin und übernimmt keine Garantie für die Einbringlichkeit. Ein Einwendungs- oder Aufrechnungsverzicht wird nicht erklärt.

Unterzeichnet: Nala Seifert, Geschäftsführerin.

Von: Rocco Quast <rocco.quast@roonstrasse.example>

An: Nala Seifert <nala.seifert@veedelwende.example>

Datum: Fri, 20 Mar 2026 09:32:00 +0100

Rueckzahlung Darlehen bis 3 April

Sehr geehrte Frau Seifert,

ich kündige die mir abgetretene Darlehensforderung vorsorglich und verlange die Rückzahlung des Kapitals von 96.000,00 EUR bis 3. April 2026. Die vereinbarte feste Laufzeit ist beendet. Auf Zinsen verzichte ich, wenn das Kapital fristgerecht eingeht.

Frau Zech hat mich gestern auf Ihren geplanten Fördermittelabruf hingewiesen. Das war ein Hinweis aus dem Bekanntenkreis, keine Weisung. Ich entscheide über die Forderung selbst und werde den Erlös nicht an sie weiterleiten.

Mit freundlichen Grüßen
Rocco Quast

Absender: Rheinbogen Bank AG | Geschäftskonto VeedelWende Endziffern 7714

An: VeedelWende Mobility GmbH
Geschäftsführerin Nala Seifert
Klingelpütz 23, 50670 Köln

Datum: 05.04.2026

Zahlung an Rocco Quast am 3 April 2026

Am 3. April 2026 wurde das Geschäftskonto der VeedelWende Mobility GmbH mit 96.000,00 EUR belastet. Empfänger war Rocco Quast. Verwendungszweck: Darlehen Zech abgetreten 03.12.2024 vollständig zurück.

Die Buchung wurde ausgeführt und nicht storniert. Es ist keine Weiterleitung vom Empfängerkonto an Kreszentia Zech dokumentiert. Der vorliegende Auszug zeigt nur das Schuldnerkonto und erlaubt keine vollständige Aussage über das Empfängerkonto.

Zwischen der Zahlung und dem Eingang des Insolvenzantrags am 3. Juni 2026 liegen zwei Monate.

Darlehen Abtretung und Kaufpreis

Linn Berg | ehemalige Buchhaltung VeedelWende | Stand 10.08.2026 | EUR

Konto	Auszahlung EUR	Rückzahlung EUR	Beleg	Rest EUR
Darlehen Zech an GmbH	96.000,00	96.000,00	05_Darlehensvertrag_Zech.docx	-
Kaufpreis Quast an Zech	48.000,00	48.000,00	08_Kaufpreiszahlung_Quast.pdf	-
Rueckbeteiligung Zech	-	-	07_Kauf_Abtretung.docx	-
Gesamt	**144.000,00**	**144.000,00**		**-**

Zeile 1 zeigt die vollständige Rückzahlung der Darlehensforderung an den Zessionar. Zeile 2 zeigt den tatsächlich gezahlten Kaufpreis. Zeile 3 bildet mangels Beleg keine Rückbeteiligung ab. Die Formeln entscheiden nicht über Treuhand oder Anfechtbarkeit.

Blaue Beträge sind Eingaben aus den bezeichneten Belegen. Schwarze Beträge sind Formeln. Änderungen an Eingaben aktualisieren den Abgleich.

Weitere Vorgänge unterhalb der Einzelzeilen ergänzen und Summenbereiche entsprechend erweitern. Die Tabelle betrifft nur die hier bezeichneten Vorgänge.

Kapitalfluss im Zessionsfall

Linn Berg | ehemalige Buchhaltung VeedelWende | Stand 10.08.2026 | EUR

Position	Betrag EUR	Erläuterung
Nominalbetrag Darlehensforderung	96.000,00	12_Bank_Bestaetigung.pdf
Rueckzahlung an Rocco Quast	96.000,00	16_Kontoauszug_Auswahl.pdf
Kaufpreis von Quast an Zech	48.000,00	10_Bank_Buergschaft.pdf

Restkapital nach Zahlung - **Nur Kapital; Zinsen und Kosten nicht enthalten**

Die Formel berechnet den offenen Nominalbetrag nach der Schuldnerzahlung. Der Kaufpreis ist eine gesonderte Zahlung von Quast an Zech und darf nicht als Massezufluss behandelt werden. Ein späterer Rückfluss von Quast an Zech ist in den vorliegenden Belegen nicht erfasst.

Blaue Beträge sind Eingaben aus den bezeichneten Belegen. Schwarze Beträge sind Formeln. Änderungen an Eingaben aktualisieren den Abgleich.

Weitere Vorgänge unterhalb der Einzelzeilen ergänzen und Summenbereiche entsprechend erweitern. Die Tabelle betrifft nur die hier bezeichneten Vorgänge.

Absender: Chat Kreszentia Zech und Rocco Quast

An: Export von Rocco Quast am 18.08.2026

Datum: 19.03.2026

Hinweis auf Fördermittel und Rückzahlung

19.03.2026, 08:11 Kreszentia: VeedelWende erwartet wohl Ende März die letzte Förderrate. Wenn Du Dein Darlehen zurückwillst, wäre jetzt der Moment.

08:27 Rocco: Danke. Ich entscheide selbst. Der Vertrag gehört seit 2024 mir und ich habe Dir den Kaufpreis gezahlt.

08:31 Kreszentia: Klar. Ich will auch nichts von der Rückzahlung. Mich nervt nur, dass Nala andere Leute vorzieht.

08:42 Rocco: Ich schreibe ihr mit eigener Frist. Bitte führ keine Verhandlung für mich.

08:49 Kreszentia: Mache ich nicht. Sag Bescheid, wenn Du eine alte Vertragskopie brauchst.

Der Export enthält keine gelöschten Nachrichten. Weitere Abreden werden von beiden Beteiligten verneint.

Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart
Insolvenzverwalterin VeedelWende Mobility GmbH
Magnusstraße 18, 50672 Köln

Interne Handakte

12.08.2026

Ermittlung zu einer fortbestehenden wirtschaftlichen Verbindung

1 Gesicherte Tatsachen

Frau Zech und Herr Quast kannten sich seit 2022 aus der Initiative Rad am Rhein. Herr Quast zahlte am 6. Dezember 2024 nachweislich 48.000,00 EUR aus eigenem Vermögen. Der Vertrag schließt Rückgriff, Treuhand und Erlösbeteiligung aus. Die Schuldnerin bestätigte den Gläubigerwechsel. Herr Quast war nie Gesellschafter, Geschäftsführer oder Arbeitnehmer der Schuldnerin.

2 Verdachtsmomente

Der Kaufpreis entsprach nur 50 Prozent des Nominalwerts. Frau Zech teilte Herrn Quast im März 2026 den erwarteten Fördermitteleingang mit. Sie äußerte Ärger über die Reihenfolge anderer Gläubiger. Herr Quast verlangte einen Tag später Zahlung.

3 Fehlende Belege

Es gibt bislang keinen Beleg für eine Rückzahlungsabrede zwischen Zech und Quast, keinen Anspruch der Zech auf den Erlös, keine Finanzierung des Kaufpreises durch Zech und keine Weiterleitung der 96.000,00 EUR. Die bekannten Tatsachen belegen eine Informationsweitergabe, aber keine Treuhand.

4 Folgerung

Eine wirtschaftliche Gleichstellung des Herrn Quast mit einer Gesellschafterfinanzierung ist derzeit nicht sicher darlegbar. Vor einer Klage sind Empfängerkonto, Kommunikation und mögliche Nebenabreden auf rechtlich zulässigem Weg weiter aufzuklären. Der nachfolgende Klageentwurf bildet eine bewusst aggressive, risikobehaftete Prozessposition und darf den Verdacht nicht als Gewissheit darstellen.

Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart
Insolvenzverwalterin VeedelWende Mobility GmbH
Magnusstraße 18, 50672 Köln

Rocco Quast
Roonstraße 62, 50674 Köln

13.08.2026

Rückgewähr 96000 Euro

Sehr geehrter Herr Quast,

Sie erhielten am 3. April 2026 96.000,00 EUR auf eine von der Gesellschafterin Kreszentia Zech erworbene Darlehensforderung; ich fechte die Zahlung nach Paragraf 135 Absatz 1 Nummer 2 InsO an und fordere Sie auf, 96.000,00 EUR bis 27. August 2026 auf das Massekonto DE00 0000 0000 0000 0000 00, Verwendungszweck VW-QUA-96, zu zahlen.

Bleibt die Zahlung aus, prüfe ich Klage. Den Zahlungsspiegel füge ich bei.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Alma Degenhart
Rechtsanwältin als Insolvenzverwalterin

Absender: Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart
Insolvenzverwalterin VeedelWende Mobility GmbH
Magnusstraße 18, 50672 Köln

An: Rocco Quast
Roonstraße 62, 50674 Köln

Datum: 13.08.2026

Anlage 1 zum Rückgewährschreiben

Ursprüngliche Darlehensgeberin: Kreszentia Zech, Beteiligung 15 Prozent. Darlehen: 15. Mai 2023 über 96.000,00 EUR. Verkauf und Abtretung an Rocco Quast: 3. Dezember 2024. Kaufpreis: 48.000,00 EUR. Rückzahlung durch die Schuldnerin an Rocco Quast: 3. April 2026 über 96.000,00 EUR. Insolvenzantrag: 3. Juni 2026. Eröffnung: 1. August 2026.

Abstand Abtretung zu Antrag: 18 Monate. Abstand Rückzahlung zu Antrag: zwei Monate. Geforderter Kapitalbetrag: 96.000,00 EUR.

Die Verwalterin prüft, ob die Abtretung eine fortbestehende wirtschaftliche Zuordnung zur Gesellschafterin verdeckte. Der Spiegel behauptet keine bereits bewiesene Treuhand. Belege sind Forderungskauf, Kaufpreiszahlung, Abtretungsanzeige und Kontoauszug.

Von: Alma Degenhart <alma.degenhart@degenhart.example>

An: Rocco Quast <rocco.quast@roonstrasse.example>

Datum: Thu, 13 Aug 2026 12:06:00 +0200

Anlagen: 17_Aufforderung_Zweizeiler.docx, 18_Anlage_Zahlungsspiegel.pdf

VeedelWende Rückgewähr 96000 Euro bis 27 August

Sehr geehrter Herr Quast,

anbei übersende ich mein Rückgewährschreiben und den Zahlungsspiegel. Bitte zahlen Sie bis 27. August 2026 oder legen Sie bis dahin den vollständigen Forderungskauf, die Kaufpreiszahlung sowie alle Abreden mit Frau Zech vor.

Die beigefügten Unterlagen enthalten noch keine Feststellung einer Treuhand. Eine Stellungnahme sollte den tatsächlichen wirtschaftlichen Erwerb nachvollziehbar belegen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Alma Degenhart

Von: Malvina Reuth <malvina.reuth@kanzlei-reuth.example>

An: Alma Degenhart <alma.degenhart@degenhart.example>

Datum: Wed, 26 Aug 2026 15:44:00 +0200

Anlagen: 07_Kauf_Abtretung.docx, 08_Kaufpreiszahlung_Quast.pdf

Quast gegen VeedelWende keine Rückzahlung

Sehr geehrte Frau Dr. Degenhart,

ich vertrete Herrn Rocco Quast. Eine Zahlung erfolgt nicht. Mein Mandant kaufte die Forderung am 3. Dezember 2024 auf eigene Rechnung, zahlte 48.000,00 EUR und trug ab diesem Tag das vollständige Ausfallrisiko. Die Abtretung lag 18 Monate vor dem Insolvenzantrag.

Der Hinweis Frau Zechs auf erwartete Fördermittel begründet weder Treuhand noch Rückgriff. Nach BGH, Urteil vom 21. Februar 2013, IX ZR 32/12, BGHZ 196, 220, Randnummern 24 bis 31, bleibt die besondere Finanzierungsfolgenverantwortung beim Erwerber gerade nicht zeitlich unbegrenzt bestehen. Der dort behandelte Forderungsübergang lag innerhalb der Jahresfrist. Ihre Akte liegt außerhalb.

Auch BGH, Urteil vom 19. September 2024, IX ZR 173/23, zeigt, dass wirtschaftliche Gleichstellung konkrete, tragende Verbindungen voraussetzt und nicht allein aus Einflussmöglichkeiten oder Bekanntschaften folgt. Anbei erneut Vertrag und Kaufpreisbeleg.

Mit freundlichen Grüßen
Malvina Reuth
Rechtsanwältin

Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart
Insolvenzverwalterin VeedelWende Mobility GmbH
Magnusstraße 18, 50672 Köln

Gläubigerausschuss | vertraulich

02.09.2026

Prozessrisiko Zahlung an Zessionar Quast

1 Kurzantwort

Eine Klage allein aus Paragraf 135 Absatz 1 Nummer 2 InsO hat nach dem derzeitigen Belegstand geringe Erfolgsaussichten. Die Zahlung lag zwar zwei Monate vor dem Insolvenzantrag. Die echte Abtretung an den außenstehenden Erwerber lag aber bereits 18 Monate vor dem Antrag. Ein fortbestehendes wirtschaftliches Eigentum Frau Zechs ist nicht bewiesen.

2 Entscheidung IX ZR 32/12

Der Bundesgerichtshof hat im Urteil vom 21. Februar 2013, IX ZR 32/12, BGHZ 196, 220, Randnummern 24 bis 31, die zeitlich unbegrenzte Fortdauer des Nachrangs nach Aufgabe der Gesellschafterstellung oder Abtretung der Forderung als unangemessen bezeichnet. Auf Grundlage der in Paragraf 135 Absatz 1 Nummer 2 InsO ausgedrückten Wertung bleibt die Sonderbehandlung erhalten, wenn die maßgebliche Änderung innerhalb der Jahresfrist vor Antragstellung erfolgt. Bei einer Abtretung innerhalb dieser Frist und anschließender Zahlung kann auch der Zessionar Rückgewährschuldner sein. Die Entscheidung trägt gerade nicht ohne Weiteres eine Haftung des Zessionars nach einer bereits 18 Monate vor Antrag vollzogenen echten Abtretung.

3 Entscheidung IX ZR 173/23

BGH, Urteil vom 19. September 2024, IX ZR 173/23, ECLI:DE:BGH:2024:190924UIXZR173.23.0, stellt klar, dass eine Zahlung auf das Darlehen einer GmbH nicht allein deshalb gegenüber einem Gesellschafter der Schuldnerin anfechtbar ist, weil dieser zugleich maßgeblich an der darlehensgebenden Gesellschaft beteiligt ist und die Finanzierung veranlassen konnte. Die Entscheidung betrifft eine andere Beteiligungsstruktur. Ihr Maßstab warnt aber vor einer rein formelhaften wirtschaftlichen Gleichstellung ohne konkrete Finanzierungsverantwortung oder wirtschaftliche Belastung der in Anspruch genommenen Person.

4 Anwendung

Für einen echten Verkauf sprechen der schriftliche Vertrag, der gezahlte Kaufpreis aus eigenem Vermögen, das ausdrücklich übernommene Ausfallrisiko, der Gläubigerwechsel in der Buchhaltung und das Fehlen eines Rückflusses. Gegen einen völlig unabhängigen Ablauf sprechen der hälftige Kaufpreis, die persönliche Bekanntschaft und der Hinweis Frau Zechs auf Fördermittel. Diese Punkte beweisen jedoch keine Treuhand, Rückbeteiligung oder Finanzierung durch Frau Zech.

5 Verfrühte Zahlung

Herr Quast verlangte am 20. März 2026 Zahlung bis 3. April 2026. Die vertragliche Kündigungsfrist von vier Wochen endete erst am 17. April 2026; die Schuldnerin zahlte somit vor Fälligkeit. Das ist eine auffällige inkongruente Abwicklung und kann eine gesonderte Prüfung anderer Anfechtungstatbestände veranlassen. Für Paragraf 135 Absatz 1 Nummer 2 InsO beweist sie jedoch weder eine Treuhand noch eine fortbestehende wirtschaftliche Berechtigung Frau Zechs und überwindet deshalb die außerhalb der

Jahresfrist vollzogene Abtretung nicht. Für eine zusätzliche Klagebegründung fehlen derzeit insbesondere gesondert geprüfte Tatsachen zur Zahlungsunfähigkeit und zur Kenntnis des Beklagten.

6 Prozessoption

Eine Klage kann nur als offen risikobehafteter Versuch vertretbar sein, durch konkret behauptete Indizien eine verdeckte wirtschaftliche Identität nachzuweisen. Nicht vertretbar wäre die Behauptung, der BGH habe jede Zahlung an jeden Zessionar innerhalb eines Jahres erfasst. Vor Einreichung sind Empfängerkonto und Nebenabreden weiter aufzuklären. Ohne neue Tatsachen ist eine Klagerücknahme oder ein Verzicht auf kostenträchtige Rechtsverfolgung ernsthaft zu erwägen.

7 Freigabe

Der beigefügte Klageentwurf ist ein Red-Team-Arbeitsprodukt. Er darf nur nach dokumentierter Kosten- und Prozessfreigabe eingereicht werden. Das Gericht ist auf die zeitlich ungünstige BGH-Linie nicht ungefragt durch falschen Vortrag zu täuschen; die Klägerin muss zwischen Tatsachen, Indizien und rechtlicher Schlussfolgerung sauber unterscheiden.

Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart
Insolvenzverwalterin VeedelWende Mobility GmbH
Magnusstraße 18, 50672 Köln

Landgericht Köln
Luxemburger Straße 101, 50939 Köln

10.09.2026

Klageentwurf gegen Rocco Quast auf 96000 Euro

1 Parteien und Antrag

In dem Rechtsstreit der Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart, Magnusstraße 18, 50672 Köln, als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der VeedelWende Mobility GmbH, Klägerin, gegen Herrn Rocco Quast, Roonstraße 62, 50674 Köln, Beklagter, wird beantragt, den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin 96.000,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 28. August 2026 zu zahlen. Der Beklagte soll die Kosten des Rechtsstreits tragen.

2 Zuständigkeit und Verfahrensstellung

Das Landgericht Köln ist aufgrund des Streitwerts und des Wohnsitzes des Beklagten zuständig. Die Klägerin wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 1. August 2026 zur Insolvenzverwalterin bestellt.

Beweis: Eröffnungsbeschluss, Anlage K1.

3 Ursprüngliches Gesellschafterdarlehen

Kreszentia Zech hielt und hält 15 Prozent der Geschäftsanteile der Schuldnerin. Sie gewährte der Schuldnerin mit Vertrag vom 15. Mai 2023 ein Darlehen über 96.000,00 EUR und zahlte den Betrag am 18. Mai 2023 aus.

Beweis: Gesellschafterliste, Anlage K2; Darlehensvertrag, Anlage K3; Überweisungsbeleg, Anlage K4.

4 Forderungskauf und Abtretung

Am 3. Dezember 2024 schlossen Frau Zech und der Beklagte einen als Forderungskauf und Abtretung bezeichneten Vertrag. Der Beklagte zahlte für die Forderung mit einem Nominalwert von 96.000,00 EUR lediglich 48.000,00 EUR. Die Abtretung wurde der Schuldnerin am 7. Dezember 2024 angezeigt und in ihrer Buchhaltung nachvollzogen.

Beweis: Forderungskauf und Abtretung, Anlage K5; Kaufpreisbeleg, Anlage K6; Abtretungsanzeige, Anlage K7; Bestätigung der Schuldnerin, Anlage K8.

Die Klägerin behauptet nicht, der Kaufpreis sei unbezahlt geblieben. Sie stützt ihre wirtschaftliche Gleichstellung auf die Gesamtheit der nachfolgenden Indizien.

5 Indizien einer fortbestehenden Finanzierungsverantwortung

Frau Zech und der Beklagte kannten sich aus der Initiative Rad am Rhein. Der Kaufpreis betrug nur die Hälfte des Nominalwerts. Kurz vor der Rückzahlung informierte Frau Zech den Beklagten über den erwarteten Fördermittelzufluss und äußerte, die Geschäftsführung bevorzuge andere Gläubiger. Am Folgetag verlangte der Beklagte die vollständige Rückzahlung. Nach Auffassung der Klägerin spricht diese abgestimmte Informations- und Zahlungsfolge dafür, dass Frau Zech den Zugriff auf die Forderung tatsächlich weiter steuerte und der Beklagte als wirtschaftlich verbundener Erwerber eingesetzt wurde.

Beweis: Chat vom 19. März 2026, Anlage K9; Rückzahlungsanforderung vom 20. März 2026, Anlage K10.

Die Klägerin verkennt nicht, dass der schriftliche Vertrag Rückgriff und Erlösbeteiligung ausschließt. Sie hält diese Klauseln angesichts der persönlichen Verbindung, des Abschlags und der späteren Koordination nicht für abschließend. Weitere Erkenntnisse zum Empfängerkonto werden nach zulässiger Beweiserhebung vorgelegt; eine bloße Ausforschung soll damit nicht beantragt werden.

6 Rückzahlung und Fristen

Die Schuldnerin zahlte am 3. April 2026 96.000,00 EUR an den Beklagten. Der Eigenantrag ging am 3. Juni 2026 ein. Die Zahlung lag somit zwei Monate vor dem Antrag, die Abtretung dagegen 18 Monate vor dem Antrag.

Der Darlehensvertrag erlaubte nach Ende der festen Laufzeit eine Rückforderung mit vierwöchiger Frist. Auf die Kündigung vom 20. März 2026 lief diese Frist erst am 17. April 2026 ab. Die Schuldnerin zahlte dennoch bereits am 3. April 2026. Diese verfrühte Leistung ist ein auffälliger Teil der Zahlungsabwicklung. Sie wird nicht als Beweis einer nicht belegten Treuhand dargestellt.

Beweis: Darlehensvertrag, Anlage K3; Rückzahlungsanforderung, Anlage K10; Kontoauszug, Anlage K11; Eingangsbestätigung des Insolvenzgerichts, Anlage K12.

7 Rechtliche Bewertung

7.1 Ausgangspunkt des Paragrafen 135 InsO

Nach Paragraf 135 Absatz 1 Nummer 2 InsO ist eine Befriedigung auf eine Forderung auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens innerhalb eines Jahres vor dem Eröffnungsantrag anfechtbar. Die ursprüngliche Forderung stammte unstreitig aus dem Darlehen der mit 15 Prozent beteiligten Frau Zech. Die Schuldnerin zahlte innerhalb des Jahreszeitraums. Streitig ist allein, ob die mehr als ein Jahr zuvor an den Beklagten übertragene Forderung wirtschaftlich weiterhin dem Verantwortungsbereich der Gesellschafterin zuzurechnen ist.

7.2 Zeitgrenze nach IX ZR 32/12

Der Bundesgerichtshof hat für einen Wechsel der Gesellschafter- oder Gläubigerstellung innerhalb der Jahresfrist die insolvenzrechtliche Qualifikation fortwirken lassen. Er hat zugleich ausdrücklich begründet, dass ein zeitlich unbegrenzter Nachrang unangemessen wäre und die Fortwirkung an den Rechtsgedanken der Jahresfrist anknüpft, BGH, Urteil vom 21. Februar 2013, IX ZR 32/12, BGHZ 196, 220, Randnummern 24 bis 27. Der dort behandelte Sachverhalt trägt daher keine automatische Inanspruchnahme jedes Zessionars, der irgendwann eine Gesellschafterforderung erworben hat.

Die Klägerin legt offen, dass die hier dokumentierte Abtretung 18 Monate vor dem Antrag und damit außerhalb jener Frist vollzogen wurde. Ihre Klage kann nur Erfolg haben, wenn der schriftliche Forderungsverkauf keine echte wirtschaftliche Entflechtung bewirkte oder die Zahlung aus anderen konkret bewiesenen Umständen weiterhin der Gesellschafterin zugerechnet werden muss. Das bloße Datum der Rückzahlung reicht dafür nicht.

7.3 Behauptete verdeckte Zuordnung

Die Klägerin meint, der vorliegende Fall unterscheide sich von einem endgültigen Forderungsverkauf. Der hälftige Kaufpreis, der fortdauernde Informationsfluss von Frau Zech, die unmittelbar nach ihrer Nachricht ausgesprochene Rückzahlungsforderung und die Zahlung vor Ablauf der Kündigungsfrist bilden nach ihrer Auffassung eine Indizienkette. Sie behauptet, Frau Zech habe den Zahlungszugriff

weiterhin gesteuert und der Beklagte habe die Forderung wirtschaftlich für ihren Interessenbereich gehalten. Dafür trägt die Klägerin die Darlegungs- und Beweislast.

Der Beklagte wird sich demgegenüber auf den schriftlichen Ausschluss von Rückgriff und Erlösbeteiligung, die nachgewiesene Zahlung aus eigenem Vermögen und das volle Ausfallrisiko berufen. Die Klägerin behauptet derzeit keinen unmittelbaren Rückfluss des Kaufpreises oder des Einziehungserlöses an Frau Zech. Der Preisabschlag kann ebenso gut das Insolvenz- und Laufzeitrisiko abbilden. Dass die Schuldnerin vor Ablauf der Kündigungsfrist zahlte, belegt keine wirtschaftliche Berechtigung Frau Zechs und ersetzt nicht die notwendige Zurechnung zum Beklagten.

7.4 Grenze wirtschaftlicher Gleichstellung nach IX ZR 173/23

BGH, Urteil vom 19. September 2024, IX ZR 173/23, ECLI:DE:BGH:2024:190924UIXZR173.23.0, Randnummern 26 bis 30 sowie 39 bis 41, verlangt konkrete Umstände für eine wirtschaftliche Zuordnung und lässt bloße Einflussmöglichkeiten oder Beteiligungsverbindungen nicht genügen. Die Entscheidung betrifft eine andere Finanzierungskonstellation und entscheidet den vorliegenden Zessionsfall nicht unmittelbar. Ihr Maßstab spricht jedoch gegen eine Gleichstellung, wenn nur Bekanntschaft, Preisabschlag und Informationsaustausch bewiesen werden.

Die Klägerin stützt sich daher auf die behauptete Kombination der Indizien und beantragt keine Gleichstellung allein wegen der Bekanntschaft. Sie räumt ein, dass ohne weiteren Nachweis von Treuhand, Rückgriff, Finanzierung des Kaufpreises, Erlösbeteiligung oder fortbestehendem Verlustrisiko der Altgläubigerin ein erhebliches Klagerisiko verbleibt.

7.5 Keine verdeckte Ausweichbegründung

Die Klägerin macht mit diesem Entwurf keinen Anspruch aus den Paragrafen 131 oder 133 InsO geltend. Die verfrühte Zahlung, der niedrige Kaufpreis und die spätere Nachricht können eine gesonderte Prüfung veranlassen, belegen für sich aber weder die eigenständigen Voraussetzungen einer inkongruenten Deckung noch einen Gläubigerbenachteiligungsvorsatz der Schuldnerin und eine entsprechende Kenntnis des Beklagten. Eine Klageerweiterung bleibt ausgeschlossen, solange die hierfür erforderlichen Tatsachen nicht gesondert ermittelt, geprüft und freigegeben sind.

8 Gläubigerbenachteiligung und Rechtsfolge

Die Zahlung entzog der Schuldnerin 96.000,00 EUR Bankguthaben. Ein gleichwertiger Vermögenszufluss bei der Schuldnerin erfolgte nicht. Die Tilgung minderte lediglich die Passivseite und verringerte die den übrigen Gläubigern zugängliche Masse. Das genügt für die objektive Gläubigerbenachteiligung nach Paragraf 129 Absatz 1 InsO.

Falls der Beklagte als wirtschaftlich gleichgestellter Empfänger der Gesellschafterfinanzierung einzuordnen ist, schuldet er nach Paragraf 143 Absatz 1 InsO die Rückgewähr. Nach Rückgewähr lebt die getilgte Forderung gemäß Paragraf 144 Absatz 1 InsO wieder auf und ist insolvenzrechtlich zu behandeln. Diese Rechtsfolge ersetzt jedoch nicht die vorgelagerte, hier besonders zweifelhafte Zurechnung zum Beklagten.

9 Aufforderung und Zinsen

Die Klägerin forderte den Beklagten mit Schreiben vom 13. August 2026 zur Zahlung bis 27. August 2026 auf. Die Bevollmächtigte des Beklagten lehnte die Rückzahlung am 26. August 2026 ab. Seit dem 28. August 2026 verlangt die Klägerin gesetzliche Verzugszinsen.

Beweis: Aufforderung und Zahlungsspiegel, Anlagen K13 und K14; Übermittlungs-E-Mail, Anlage K15; Ablehnung vom 26. August 2026, Anlage K16.

10 Beweisangebote und Einwendungen

Die Klägerin bietet für Abschluss und Vollzug des Forderungskaufs die vorgelegten Urkunden an. Für die Kommunikation vor der Rückzahlung benennt sie Frau Kreszentia Zech und die Geschäftsführerin Nala Seifert als Zeuginnen. Die Vernehmung soll die konkret behauptete Informationsweitergabe klären; sie darf nicht dazu dienen, ohne greifbare Anknüpfungstatsachen erst nach einer Treuhandabrede zu suchen.

Der Beklagte hat den Kaufpreisbeleg vorgelegt. Bestreitet die Klägerin dessen wirtschaftliche Herkunft oder behauptet sie einen Rückfluss, muss sie hierfür konkrete Tatsachen vortragen. Der bislang bekannte Chat enthält auch entlastende Äußerungen des Beklagten. Diese sind vollständig und nicht nur auszugsweise vorzulegen.

11 Hinweis zum Entwurfsstand

Dieser Schriftsatz ist ein nicht eingereichter Klageentwurf. Vor Einreichung sind die im internen Risikomemo bezeichneten Tatsachenlücken zu schließen und eine namentliche Kostenfreigabe einzuholen. Ohne neuen Nachweis einer verdeckten wirtschaftlichen Verbindung ist mit einer Klageabweisung zu rechnen. Der Umstand, dass die Klägerin eine offensive Argumentation wünscht, rechtfertigt weder die Verkürzung der gegenläufigen Rechtsprechung noch eine unbelegte Tatsachenbehauptung.

Dr. Alma Degenhart
Rechtsanwältin als Insolvenzverwalterin

Rechtsanwältin Dr. Alma Degenhart
Insolvenzverwalterin VeedelWende Mobility GmbH
Magnusstraße 18, 50672 Köln

Landgericht Köln

10.09.2026

Anlagenverzeichnis zum Klageentwurf Quast

K1 Eröffnungsbeschluss des Amtsgerichts Köln vom 1. August 2026.

K2 Gesellschafterliste der VeedelWende Mobility GmbH.

K3 Darlehensvertrag Zech vom 15. Mai 2023.

K4 Überweisungsbeleg der Darlehensauszahlung vom 18. Mai 2023.

K5 Forderungskauf und Abtretung vom 3. Dezember 2024.

K6 Kaufpreiszahlung des Beklagten vom 6. Dezember 2024.

K7 Abtretungsanzeige vom 7. Dezember 2024.

K8 Bestätigung des Gläubigerwechsels vom 9. Dezember 2024.

K9 Chat Zech und Quast vom 19. März 2026.

K10 Rückzahlungsanforderung des Beklagten vom 20. März 2026.

K11 Kontoauszug über die Zahlung vom 3. April 2026.

K12 Eingangsbestätigung zum Insolvenzantrag vom 3. Juni 2026.

K13 Aufforderungsschreiben vom 13. August 2026.

K14 Zahlungsspiegel als Anlage zum Aufforderungsschreiben.

K15 E-Mail-Übermittlung vom 13. August 2026.

K16 Ablehnung der Prozessbevollmächtigten vom 26. August 2026.

Vor Einreichung ist zu kontrollieren, ob K5 und K6 vollständig und lesbar sind. Das interne Risikomemo ist keine Klageanlage und darf nicht versehentlich eingereicht werden.

Rechtsanwältin Malvina Reuth
Kanzlei Reuth | Antwerpener Straße 11, 50672 Köln

Landgericht Köln
Luxemburger Straße 101, 50939 Köln

30.09.2026

Klageerwiderung Quast gegen Insolvenzverwalterin VeedelWende

1 Antrag

Namens und in Vollmacht des Beklagten wird beantragt, die Klage abzuweisen und der Klägerin die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

2 Unstreitiger Sachverhalt

Der Beklagte bestreitet nicht, dass Kreszentia Zech der Schuldnerin 2023 ein Darlehen über 96.000,00 EUR gewährte und damals mit 15 Prozent beteiligt war. Er bestreitet auch nicht die Zahlung der Schuldnerin vom 3. April 2026. Entscheidend ist jedoch, dass der Beklagte die Forderung bereits am 3. Dezember 2024, also 18 Monate vor dem Insolvenzantrag, wirksam und wirtschaftlich endgültig erwarb.

3 Vollzogener Forderungskauf

Der Beklagte zahlte am 6. Dezember 2024 aus eigenem Vermögen 48.000,00 EUR. Er trug ab diesem Zeitpunkt das gesamte Ausfallrisiko. Der Vertrag schließt Rückgriff, Treuhand, Rückabtretung und Erlösbeteiligung der Veräußerin ausdrücklich aus. Die Schuldnerin bestätigte den Gläubigerwechsel und führte Frau Zech mit null. Der Preisabschlag erklärt sich aus Laufzeit und Ausfallrisiko; er beweist keine verdeckte Treuhand.

Beweis: Forderungskauf und Abtretung, Anlage B1; Kaufpreiszahlung, Anlage B2; Bestätigung der Schuldnerin, Anlage B3.

4 Keine Gesellschafterstellung des Beklagten

Der Beklagte war nie an der Schuldnerin beteiligt, führte ihre Geschäfte nicht und besaß keine Stimmrechts- oder Bankvollmacht. Seine Bekanntschaft mit Frau Zech aus einer Fahrradinitiative begründet keine gesellschaftsrechtliche oder wirtschaftliche Identität.

5 Zeitliche Grenze nach IX ZR 32/12

BGH, Urteil vom 21. Februar 2013, IX ZR 32/12, BGHZ 196, 220, Randnummern 24 bis 31, begrenzt die Fortwirkung der besonderen Gesellschafterfinanzierungsregeln. Ein zeitlich unbegrenzter Nachrang nach Aufgabe der Doppelrolle wäre unangemessen. Der Bundesgerichtshof knüpft die Fortwirkung an die Jahresfrist des Paragrafen 135 Absatz 1 Nummer 2 InsO. Die dort bejahte Einstandspflicht des Zessionars betraf eine Abtretung innerhalb dieses Jahres. Hier war die Forderung bereits 18 Monate vor Antragstellung endgültig aus dem Vermögen und Risiko der Gesellschafterin ausgeschieden.

Die Klägerin räumt diese Abweichung selbst ein. Ihre Behauptung einer nur formalen Zwischenschaltung ist nicht durch Tatsachen getragen.

6 Grenze wirtschaftlicher Gleichstellung nach IX ZR 173/23

BGH, Urteil vom 19. September 2024, IX ZR 173/23, ECLI:DE:BGH:2024:190924UIXZR173.23.0, stellt klar, dass selbst eine maßgebliche Einflussmöglichkeit eines Gesellschafters auf einen

Darlehensgeber nicht allein genügt, um die Zahlung als anfechtbar gegenüber dem Gesellschafter zu behandeln. Erforderlich sind tragfähige Umstände, welche die Finanzierung wirtschaftlich tatsächlich dem in Anspruch Genommenen zuordnen. Erst recht genügen hier weder Bekanntschaft noch Informationsaustausch, um einen außenstehenden Erwerber zum Gesellschafter zu machen.

7 Würdigung der Indizien

Der hälftige Kaufpreis war das Ergebnis eines echten Risikokaufs. Frau Zechs Hinweis auf einen möglichen Fördermittelzufluss war eine unverbindliche Information. Im Chat erklärte der Beklagte ausdrücklich, selbst zu entscheiden, und wies Frau Zech an, nicht für ihn zu verhandeln. Frau Zech bestätigte, keinen Anteil am Erlös zu beanspruchen. Die Klägerin hat keinen Rückfluss, keinen Treuhandauftrag und keine Finanzierung des Kaufpreises behauptet, die über bloße Vermutungen hinausgingen.

Beweis: vollständiger Chat vom 19. März 2026, Anlage B4; Zeugnis der Kreszentia Zech, Dagobertstraße 35, 50668 Köln.

8 Zahlung vor Ablauf der Kündigungsfrist

Der Beklagte verlangte am 20. März 2026 Zahlung bis 3. April 2026, obwohl die vertragliche Vierwochenfrist erst am 17. April 2026 endete. Dass die Geschäftsführung gleichwohl früher zahlte, kann eine gesonderte insolvenzrechtliche Prüfung der Leistung veranlassen. Es macht den Beklagten aber weder zum Gesellschafter noch zum Treuhänder Frau Zechs. Die Klägerin legt für andere Anfechtungstatbestände keine vollständig geprüften Voraussetzungen dar; insbesondere ersetzt die verfrühte Zahlung weder Vortrag zur Zahlungsunfähigkeit noch zur Kenntnis des Beklagten.

9 Keine Ausforschung

Die angekündigte Vorlage weiterer Erkenntnisse ersetzt keinen schlüssigen Tatsachenvortrag. Eine Kontenoffenlegung ohne konkrete Anknüpfungstatsachen kann nicht dazu dienen, eine nicht behauptbare Treuhand erst zu suchen. Der Beklagte hat gleichwohl den Kaufpreisbeleg und den Vertrag vorprozessual freiwillig vorgelegt.

10 Ergebnis

Paragraf 135 Absatz 1 Nummer 2 InsO erfasst die Zahlung an den Beklagten im vorliegenden Fall nicht. Die Forderung war mehr als ein Jahr vor dem Antrag wirksam und wirtschaftlich endgültig auf einen außenstehenden Dritten übergegangen. Andere Anfechtungstatbestände sind nicht schlüssig dargelegt. Die Klage ist abzuweisen.

Malvina Reuth
Rechtsanwältin